

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5900/2533

นาย มงคล จิริยะ สิ้น
นาย สุชาติ วุฒยวเรศร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 56, มาตรา 60 วรรคสอง, มาตรา 61, มาตรา 67 (5)

พ. ลงชื่อเป็นโจทก์และผู้เรียงพิมพ์ในคำฟ้อง โดยไม่ได้รับมอบอำนาจจาก ม. ซึ่งเป็นโจทก์ให้ดำเนินคดีแทน และมีได้ตั้งพ. ให้เป็นทนายความแต่อย่างใด ม. เป็นผู้ตั้งตนเองเป็นทนายความและว่าความในการสืบพยานจำเลย ส่วน พ. ว่าความในการสืบพยานโจทก์ 2 ปากเท่านั้น ต่อมา พ. ลงชื่อในคำฟ้องอุทธรณ์ในฐานะผู้อุทธรณ์และผู้เรียงพิมพ์อีก โดยมีได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งให้เป็นทนายความอีกเช่นเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องคดีแทนม. โดยปราศจากอำนาจฟ้อง ฟ้องดังกล่าวเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 67(5)กรณีมิใช่เป็นข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถหรือบกพร่องเกี่ยวกับการเขียนคำคู่ความอันจะสั่งให้แก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องที่ผิดระเบียบได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 ดังนั้น คำสั่งศาลอุทธรณ์ให้โจทก์แต่งตั้ง พ.เป็นทนายความให้ถูกต้องและให้พ. ลงชื่อในฟ้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนขายเทพเพลงของโจทก์ เมื่อจำเลยเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้แล้วไม่ชำระแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพ

หนี้โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองไม่ได้ชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 274,695 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าสินค้าในฐานะผู้ซื้อมิใช่เป็นตัวแทนของโจทก์ จำเลยที่ 2 ลงชื่อค้ำประกันโดยถูกข่มขู่หลอกลวง และได้บอกล้างแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 204,224 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าคดีนี้นายพิทยา เพชรพลอย ลงชื่อเป็นโจทก์และผู้เรียงพิมพ์ในคำร้อง โดยนายมงคล จิริยะสิน ซึ่งถูกระบุชื่อเป็นโจทก์ในหน้าแรกของคำฟ้องในคดีนี้มีได้มอบอำนาจให้นายพิทยาเป็นผู้ฟ้องคดีแทน และมีได้แต่งตั้งให้เป็นทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณา แต่นายมงคลตั้งตนเองเป็นทนายความและว่าความในการสืบพยานจำเลย ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนนายพิทยาได้มาว่าความในการสืบพยานโจทก์เพียง 2 ปาก ในการอุทธรณ์นายพิทยาลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์และผู้เรียงพิมพ์ โดยมีได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งให้เป็นทนายความอีกเช่นกัน นายพิทยาซึ่งฟ้องคดีแทนโจทก์โดยปราศจากอำนาจฟ้อง ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) และกรณีไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถหรือบกพร่องเกี่ยวกับการเขียนคำคู่ความ ซึ่ง

ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องที่ผิดระเบียบนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์ตั้งแตงนายพิทยาเป็นทนายความให้ถูกต้อง และให้นายพิทยาลงชื่อในฟ้องแล้วจึงให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังต่อไป นั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาและปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ฎีกาในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้ออื่น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ